

1500091-63.2022.8.26.0610

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: IURI SVERZUT BELLESINI

Comarca: Nuporanga

Foro: Foro de Nuporanga

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 19/10/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLOVIS MONTEIRO PIMENTA JUNIOR

Juiz(a) de Direito: Dr(a). IURI SVERZUT BELLESINI

Vistos.

CLOVIS MONTEIRO PIMENTA JUNIOR foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput" c.c art. 40, III, da Lei nº 11434/2006 da Lei nº 11.343/2006 pois, segundo a denúncia, no dia 28 de maio ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Nuporanga

Vara Única

Av. Padre Geraldo Trossel, 369, ., Centro - CEP 14670-000, Fone: (16) 3847-1956, Nuporanga-SP - E-mail: nuporanga@tjsp.jus.br

S E N T E N Ç A

Processo Digital nº:

1500091-63.2022.8.26.0610

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLOVIS MONTEIRO PIMENTA JUNIOR

Juiz(a) de Direito: Dr(a). IURI SVERZUT BELLESINI

Vistos.

CLOVIS MONTEIRO PIMENTA JUNIOR foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput" c.c art. 40, III, da Lei nº 11434/2006 da Lei nº 11.343/2006 pois, segundo a denúncia, no dia 28 de maio de 2022, por volta de 10h20min, na Avenida Mogiana, Centro, na cidade de Sales Oliveira, comarca de Nuporanga, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de entrega e fornecimento ao consumo de terceiros, trazia consigo, valendo-se de transporte público, 5 porções de maconha, acondicionadas em embalagens plásticas, com peso líquido de 100,86g,

Narra a exordial que o réu praticava o comércio ilícito de drogas, sendo certo que, para tanto, trazia consigo, no interior de ônibus intermunicipal, as porções de maconha acima descritas. Na ocasião dos fatos, em razão de informações indicativas de tráfico no aludido veículo de transporte público, policiais militares abordaram

o referido ônibus intermunicipal. Ao visualizar os policiais, o denunciado arremessou uma sacola plástica pela janela do coletivo, sendo abordado, na posse de um celular. Recuperada a sacola, os policiais localizaram as porções de maconha acima mencionadas, razão pela qual o prenderam em flagrante. Na ocasião, o denunciado afirmou ter adquirido as drogas em Ribeirão Preto, por R\$300,00 (trezentos reais), tendo como destino a cidade de Nuporanga.

O processo veio acompanhado do APF (fls. 01); B.O (fls. 12/14); laudo de exame químico toxicológico (fls. 108/110); laudo pericial (fls. 148/163) e demais elementos de prova produzidos tanto na fase extrajudicial como em juízo.

Ofertada defesa preliminar (fls. 123/124).

A denúncia foi recebida em 13/09/2022, conforme fls. 125/128.

Em juízo foram ouvidas duas testemunhas e interrogado o réu.

Alegações finais orais.

Relatados.

Decido.

A materialidade delitiva está estampada no APF (fls. 01); B.O (fls. 12/14); laudo de exame químico toxicológico (fls. 108/110); laudo pericial (fls. 148/163) e demais elementos de prova produzidos tanto na fase extrajudicial como em juízo.

Quanto à autoria, o Policial Sandro Ricardo Donizeti Caetano disse que receberam informações dando conta de que o réu trazia entorpecentes de Ribeirão Preto a Sales Oliveira. Foram ao terminal rodoviário e ingressaram no coletivo para abordá-lo. Ao notar a presença dos policiais ele atirou uma sacola pela janela e com ele em busca pessoal foi achado um aparelho de telefone celular. Nessa sacola viram tabletes de maconha. Indagado do entorpecente ele disse que era usuário, pagando por ela o valor de R\$ 300,00.

No mesmo sentido as palavras do Policial Militar Dione Garcia.

Interrogado o réu assumiu a propriedade da droga, dizendo, contudo, que se destinava ao consumo pessoal. Confirmou já ter sido abordado anteriormente e ter respondido por delito similar. Quanto aos fatos disse que a droga era para consumo próprio.

Não há razão para a absolvição quando as únicas testemunhas de acusação são os próprios policiais que cuidaram do caso. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – TÓXICO – Tráfico de entorpecentes - Desclassificação para uso - Impossibilidade - Conjunto probatório que evidencia a finalidade mercantil da droga - Condenação mantida - Recurso desprovido. (TJMG – APCR 000.307.129-7/00 – 2ª

C.Crim. – Rel. Des. Sérgio Resende – J. 05.12.2002).

“Prova criminal - Testemunha - Hipótese de Tóxico. Depoimentos prestados por policiais. Validade. Presunção 'iuris tantum' de agirem escorreitamente no exercício da função.” ((RJTJSP 125/563)).

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.” ((STF – HC – 74.608-0 – de São Paulo – rel. Min. Celso de Mello – DJU 11.04.97, pág. 12.189)).

Nos termos do artigo 28, §2º, da Lei nº 11.343/2006, para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. Observo que a quantidade de droga é ponderável e, a teor de análise de fls. 51/52 não se cuida da primeira vez que o réu é abordado em condição semelhante (vide processo nº 1500142-39.2019.8.26.0397 no qual fora agraciado com acordo de não persecução penal).

São a quantidade, as circunstâncias da apreensão conforme prova oral e esses antecedentes elementos que indicam que o acusado se dedica à traficância, não se

amoldando o fato ao art. 28 da Lei de Drogas.

Entendo, contudo, possível a aplicação do art. 33, §4º da Lei de drogas em face da primariedade técnica, com redução pelo mínimo legal em face dos elementos anteriormente verificados.

Por fim, a causa do artigo 40, III, da Lei de Drogas fica preenchida, pois na espécie basta que o delito seja praticado, como no caso, no interior de transporte público intermunicipal, sendo prescindível que os atos de mercancia sejam praticados no seu interior (dado o caráter de crime de ação múltipla e conteúdo variado).

Diante disso, e certo da responsabilização penal do réu, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase de imposição da pena, nada havendo a exasperar-la, fica fixada a pena-base em reclusão de cinco anos e pagamento de quinhentos dias-multa.

Nada observo na segunda fase. A confissão parcial não é apta a reduzir a pena para abaixo do mínimo.

Na derradeira fase verifico a presença tanto da causa de aumento do artigo 40, III, da Lei nº 11343/2006 (1/6) como a já pronunciada redução mínima do artigo 33, §4º do mesmo diploma.

Dessa feita, a pena finalmente fixada, independentemente da ordem de aplicação da causa de aumento ou diminuição monta, finalmente, em reclusão de cinco anos e pagamento de quinhentos dias-multa.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a presente ação penal para condenar o réu CLOVIS MONTEIRO PIMENTA JUNIOR como incurso no artigo 33, "caput" c.c art. 40, III, da Lei nº 11434/2006 e art. 33, §4º do mesmo diploma, às penas de reclusão de cinco anos e pagamento de quinhentos dias-multa nos termos da fundamentação.

Fixo o valor do dia-multa no seu mínimo legal, diante da ausência de elementos a indicar maior potencial econômico do réu.

Fixo o regime semiaberto, dada a pena aplicada mas atento à primariedade. Inviável pelo quantum as restritivas e o sursis.

Relego à execução a aplicação do artigo 387, §2º do CP.

O STJ já decidiu pela incompatibilidade entre a prisão cautelar e a fixação de regime menos gravoso do que o fechado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. INCOMPATIBILIDADE ENTRE PRISÃO PREVENTIVA E REGIME ABERTO OU SEMIABERTO. Caso o réu seja condenado a pena que deva ser cumprida em regime inicial diverso do fechado, não será admissível a decretação ou manutenção de prisão preventiva na sentença condenatória. Inicialmente, insta consignar que a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu jus libertatis antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. Nesse passo, a prisão preventiva, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do réu (STF: HC 93.498-MS, Segunda Turma, DJe de 18/10/2012; STJ: AgRg no RHC 47.220-MG, Quinta Turma, DJe de 29/8/2014; e RHC 36.642-RJ, Sexta Turma, DJe de 29/8/2014). Dessa forma, estabelecido o regime aberto ou semiaberto como o inicial para o cumprimento de pena, a decretação da prisão preventiva inviabiliza o direito de recorrer em liberdade, na medida em que impõe a segregação cautelar ao recorrente, até o trânsito em julgado, sob o fundamento de estarem presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva insertos no art. 312 do CPP. Ao admitir essa possibilidade, chegar-se-ia ao absurdo de ser mais benéfico ao réu renunciar ao direito de recorrer e iniciar imediatamente o cumprimento da pena no regime estipulado do que exercer seu direito de impugnar a decisão perante o segundo grau. Nessa medida, a manutenção ou a imposição da prisão cautelar consistiria flagrante vulneração do princípio da proporcionalidade. Além disso, a prevalecer o referido entendimento, dar-se-á maior efetividade e relevância à medida de natureza precária (manutenção da segregação cautelar) em detrimento da sentença condenatória (título judicial que, por sua natureza, realiza o exame exauriente da quaestio). Por conseguinte, a individualização da pena cederá espaço, indevidamente, à providência de cunho nitidamente provisório e instrumental, subvertendo a natureza e finalidade do processo e de suas medidas cautelares. É bem verdade que a jurisprudência ora

dominante no âmbito do STJ tem se orientado pela compatibilidade entre o regime diverso do fechado imposto na sentença e a negativa do apelo em liberdade, desde que adequadas as condições da prisão provisória às regras do regime imposto. Entretanto, esse posicionamento implica, na prática, o restabelecimento da orientação jurisprudencial antes prevalente na jurisprudência STF, que admitia a execução provisória da pena, atualmente rechaçada, ao entendimento de que ela vulnera o princípio da presunção de não culpabilidade inserto no art. 5º, LVII, da CF. Isso porque, se a sentença condenatória ainda não transitou em julgado, só se permite a segregação em decorrência da imposição de prisão cautelar, cuja principal característica, como já ressaltado, significa segregação total do réu. Em outras palavras, a prisão cautelar não admite temperamento para ajustar-se a regime imposto na sentença diverso do fechado. Imposto regime mais brando, significa que o Estado-Juiz, ao aplicar as normas ao caso concreto, concluiu pela possibilidade de o réu poder iniciar o desconto da reprimenda em circunstâncias que não se compatibilizam com a imposição/manutenção de prisão provisória. Caso seja necessário, poderá se valer, quando muito, de medidas alternativas diversas à prisão, previstas no art. 319 do CPP, inquestionavelmente mais adequadas à hipótese. Precedentes citados do STF: HC 118.257-PI, Segunda Turma, DJe 6/3/2014; HC 115.786-MG, Segunda Turma, DJe 20/8/2013; e HC 114.288-RS, Primeira Turma, DJe 7/6/2013. RHC 52.407-RJ, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 10/12/2014, DJe 18/12/2014.

Assim, recorrerá em liberdade. Expeça-se alvará de soltura.

Com o trânsito em julgado: (1) lance(m)-se o(s) nome(s) do(s) réu(s) no rol dos culpados; (2) oficie-se ao Instituto de Identificação do Estado de São Paulo para cadastro de dados criminais; (3) oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo para os fins do art. 15, III, da CRFB; (4) expeça(m)-se guia(s) de recolhimento; e (5) intime(m)-se o(s) réu(s) para pagamento da multa aplicada no prazo de 10 dias.

Defiro a restituição do aparelho celular e a incineração das drogas.

Por fim, na forma do art. 804 do Código de Processo Penal, condeno a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais. Eventual causa de isenção será analisada pelo juízo da execução.

Dispensado o registro, nos termos do art. 72, § 6º, das NSCGJ.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Nuporanga, 19 de outubro de 2022.

IURI SVERZUT BELLESINI

Juiz de Direito